

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9844/2555

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
นายมานัส หรุ่นขำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ป.อ. มาตรา 340 วรรคสี่, มาตรา 340 ตรี

โทษตาม ป.อ. มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 340 ตรี เมื่อเป็นความผิดฐานพยายาม ศาลอาจกำหนดโทษจำเลยได้ 33 ปี 4 เดือน หรือกำหนดจากกรอบระหว่างโทษได้ตั้งแต่ 15 ถึง 20 ปี ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษจำคุกจำเลย 30 ปีนั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขและกำหนดโทษจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตรี, 80, 83, 32, 33 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง วรรคสี่ ประกอบมาตรา 340 ตรี, (ที่ถูก ไม่ต้องปรับบทวรรคสอง) 80, 83 จำคุก 30 ปี ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบกับพยานแวดล้อมแห่งกรณีแล้วจึงเชื่อได้ว่า จำเลยได้ร่วมไปกับนายภคินและพวกที่ยังจับตัวมาไม่ได้ พยายามปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายโดยมีและใช้ปืนยิง และใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด แต่การที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจกำหนดโทษจำเลยให้จำคุก 30 ปี นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 340 ตี เมื่อเป็นความผิดฐานพยายาม ศาลอาจกำหนดโทษจำเลยได้ 33 ปี 4 เดือน หรือกำหนดจากกรอบระหว่างโทษตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไข และกำหนดโทษจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 15 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

(ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-นพพร โพธิ์รังสิยากร-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายปัญญา มั่นคง

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1030/2547

ต้น

หมายเหตุ